Arbeitstage-Nachweis 2026

Werkstudent · Aufenthaltserlaubnis nach § 16b AufenthG · Stand: 04.11.2026

120,5	135,5	4,5
JAN–OKT VERBRAUCHT	VON 140 TAGEN	TAGE PUFFER

1. Rechtsgrundlage

> *„Die Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 berechtigt zur Ausübung einer Beschäftigung, die insgesamt 140 Tage oder 280 halbe Tage im Jahr nicht überschreiten darf, sowie zur Ausübung studentischer Nebentätigkeiten."*
>
> § 16b Absatz 3 Satz 1 AufenthG

Das Jahr läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember und beginnt jedes Jahr wieder bei null. Überschreite ich das Limit, ist das ein Verstoß gegen meine Aufenthaltserlaubnis — deshalb rechne ich jede einzelne Woche mit und lege diesen Nachweis vor.

2. Wie gezählt wird

Das Limit steht in **Tagen**, nicht in Stunden. Entscheidend ist deshalb nicht, wie viel ich insgesamt arbeite, sondern **wie sich die Arbeit über die Wochen verteilt**. Gezählt wird immer je **Kalenderwoche** (Montag bis Sonntag), nie je Monat.

a) Zwei Rechenwege — der günstigere zählt

Für jede Woche werden beide Wege gerechnet, angesetzt wird der **niedrigere** Wert:

Weg 1 — taggenau. Jeder Arbeitstag bis 4 Stunden	**0,5 Tage**
Jeder Arbeitstag über 4 Stunden — auch bei 8 oder 10 Stunden	**1,0 Tage**
Weg 2 — Wochenpauschale. Gilt in der vorlesungsfreien Zeit, oder in der Vorlesungszeit bei höchstens 20 Wochenstunden	**2,5 Tage**
Urlaub, Krankheit, freie Tage — nie ein Arbeitstag	**0 Tage**

Die 0,5 Tage stammen direkt aus dem Gesetz: Es erlaubt **140 ganze oder 280 halbe Tage**. Über 4 Stunden gibt es aber keine weitere Abstufung — eine 5-Stunden-Schicht kostet genauso viel wie eine 10-Stunden-Schicht, nämlich einen ganzen Tag.

b) Was das praktisch bedeutet

Aus den beiden Regeln ergibt sich ein fester Umrechnungskurs zwischen Arbeitszeit und verbrauchten Tagen — und der ist in der vorlesungsfreien Zeit **doppelt so gut**:

In der Vorlesungszeit — bei jeder Verteilung, ob 4- oder 8-Stunden-Schichten	**8 Std. je Tag**
In der vorlesungsfreien Zeit — dank der Pauschale von 2,5 Tagen pro Woche	**16 Std. je Tag**

Dieselben **40 Arbeitsstunden** kosten mich deshalb unterschiedlich viel, je nachdem, wann sie geleistet werden:

40 STUNDEN IN EINER WOCHE	RECHNUNG	KOSTEN

5 Tage à 8 h **in der Vorlesungszeit**	über 20 h ⇒ keine Pauschale, taggenau 1+1+1+1+1	**5,0 Tage**
5 Tage à 8 h **in der vorlesungsfreien Zeit**	Pauschale gilt immer	2,5 Tage

Entscheidend ist die Wochengrenze, nicht die einzelne Schicht: In der Vorlesungszeit bitte **höchstens 20 Stunden pro Woche**. Dann greift die Pauschale und die Woche kostet 2,5 Tage — unabhängig davon, wie die Stunden auf die Schichten verteilt sind.

4 Schichten à 5 h = 20 Stunden	**2,5 Tage**
5 Schichten à 4 h = 20 Stunden	**2,5 Tage**
4 Schichten à 6 h = 24 Stunden	**5,0 Tage**

Über 20 Stunden verdoppeln sich die Kosten der Woche: Die Pauschale entfällt, und dann zählt jeder einzelne Tag über 4 Stunden als ganzer Tag.

3. Warum mein Plan so aussieht

Aus diesem Umrechnungskurs folgt alles Weitere. Von meinen 140 Tagen sind bis Ende Oktober bereits **120,5 verbraucht**; für November und Dezember bleiben also nur **19,5 Tage**. In durchgehender Vollzeit wären die in vier Wochen aufgebraucht. Deshalb staffele ich die beiden Monate nach den Kosten der jeweiligen Woche:

Vollzeit in der Vorlesungszeit — am teuersten; die KW 45 kostet allein 5,0 Tage	**5,0 je Woche**
Teilzeit mit höchstens 20 h — halbiert die Kosten, weil die Pauschale greift	**2,5 je Woche**
Urlaub und unbezahlt frei — kosten gar nichts	**0 je Woche**
Vollzeit in der vorlesungsfreien Zeit — kostet nicht mehr als Teilzeit	**2,5 je Woche**

Die Termine

Vollzeit, 40 Stunden	**02. – 06.11.2026**
Teilzeit, je 20 Stunden pro Woche	**09. – 20.11.2026**
Urlaub	**22.11. – 05.12.2026**
unbezahlt frei — zwei volle Wochen	**07. – 20.12.2026**
Vollzeit, durchgehend bis Jahresende	**21.12.2026 – 03.01.2027**

Ich bin ab Montag, dem 21. Dezember 2026, wieder im Dienst.

Von da an arbeite ich durchgehend in Vollzeit — auch zwischen Weihnachten und Neujahr (21.–24.12. und 28.–31.12., Feiertage ausgenommen).

Warum die freien Wochen vor dem 21.12. liegen

Nach dem Urlaub ist mein Konto praktisch leer, ich brauche also Wochen ganz ohne Arbeit. Diese Wochen müssen **in der Vorlesungszeit** liegen: Nur dort kostet eine Arbeitswoche 5,0 Tage, nur dort spare ich durch Freinehmen also wirklich etwas. Die beiden Wochen vom **7. bis 20.12.** sind die letzten Vorlesungswochen des Jahres — sie freizunehmen ist der wirksamste Schritt, der mir bleibt.

Über Weihnachten freizunehmen würde dagegen kaum etwas bringen. Ab dem 21.12. ist vorlesungsfreie Zeit; eine Woche kostet dort ohnehin nur 2,5 Tage. Eine freie Weihnachtswoche spart also 2,5 Tage, eine freie Vorlesungswoche bis zu 5,0 — bei gleichem Gehaltsverzicht. Deshalb liegt die unbezahlte Freistellung bewusst **vor** dem 21.12. und nicht danach.

Warum Teilzeit im Dezember nichts bringt

Ab dem 21.12. gilt die Pauschale von 2,5 Tagen pro Woche **unabhängig von der Stundenzahl**:

KW 52/53 mit 20 Stunden (Teilzeit)	**2,5 Tage**
KW 52/53 mit 40 Stunden (Vollzeit)	**2,5 Tage**

Teilzeit würde dort **genauso viele Tage verbrauchen** wie Vollzeit — nur bei halbem Gehalt. Tage spare ich ausschließlich über **ganze freie Wochen in der Vorlesungszeit**, niemals über kürzere Arbeitszeiten im Dezember. Deshalb arbeite ich ab dem 21.12. voll.

Zwischen Weihnachten und Neujahr stehe ich gerne voll zur Verfügung. In der vorlesungsfreien Zeit kostet die Woche pauschal 2,5 Tage — ob ich 32 oder 48 Stunden arbeite, ändert daran nichts. Zusätzliche Tage und auch **Samstage sind dort für mein Konto gratis**:

KW 52 mit 4 Tagen (Mo–Do) = 32 Stunden	**2,5 Tage**
KW 52 mit 6 Tagen (Mo–Sa) = 48 Stunden	**2,5 Tage**

In der Vorlesungszeit ist es genau umgekehrt: Dort kostet jeder Samstag über 4 Stunden einen vollen Tag.

4. Das Jahr nach Monaten

MONAT	TÄTIGKEIT	TAGE	KUMULIERT	REST VON 140
Januar – Oktober	**Summe aller Arbeitswochen**	**120,5**	**120,5**	**19,5**
November	1 Woche Vollzeit · 2 Wochen Teilzeit à 20 h · ab 22.11. Urlaub	10,0	130,5	**9,5**
Dezember	Urlaub bis 05.12. · unbezahlt frei 07.–20.12. · ab 21.12. Vollzeit	5,0	135,5	**4,5**
Gesamt 2026		**135,5**	**135,5**	**4,5**

5. Alle Wochen im Detail

ZEITRAUM	TÄTIGKEIT	BERECHNUNG	TAGE	VERBRAUCHT	REST VON 140
Januar – Oktober	**Summe aller Arbeitswochen**		**120,5**	**120,5**	**19,5**
KW 45 · 02.11.–08.11.	Vollzeit · 5 × 8 h	taggenau 1+1+1+1+1 — über 20 h in der Vorlesungszeit	**5,0**	125,5	**14,5**
KW 46 · 09.11.–15.11.	Teilzeit · 4 × 5 h	Pauschale 2,5 (max. 20 h)	2,5	128,0	**12,0**
KW 47 · 16.11.–22.11.	Teilzeit · 4 × 5 h	Pauschale 2,5 (max. 20 h)	2,5	130,5	**9,5**
KW 48 · 23.11.–29.11.	Urlaub	kein Arbeitstag	0,0	130,5	**9,5**

ZEITRAUM	TÄTIGKEIT	BERECHNUNG	TAGE	VERBRAUCHT	REST VON 140
KW 49 · 30.11.–06.12.	Urlaub	kein Arbeitstag	0,0	130,5	**9,5**
KW 50 · 07.12.–13.12.	unbezahlt frei	kein Arbeitstag	0,0	130,5	**9,5**
KW 51 · 14.12.–20.12.	unbezahlt frei	kein Arbeitstag	0,0	130,5	**9,5**
KW 52 · 21.12.–27.12.	Vollzeit · 4 × 8 h	**erster Arbeitstag: Mo 21.12.** — Pauschale 2,5, vorlesungsfrei	2,5	133,0	**7,0**
KW 53 · 28.12.–03.01.	Vollzeit · 4 × 8 h	Pauschale 2,5 — vorlesungsfreie Zeit	2,5	135,5	**4,5**
Gesamt 2026			**135,5**	**135,5**	**4,5**

Urlaub 22.11.–05.12.2026 (10 Werktage), danach zwei Wochen unbezahlt frei (07.–20.12.). Vorlesungsfreie Zeit ab 21.12.2026 — deshalb kosten die KW 52 und 53 nur je 2,5 statt 5,0 Tage.

6. Ergebnis

```
120,5 Tage Januar bis Oktober
+ 15,0 Tage November und Dezember
──────────────
135,5 Tage von 140 erlaubten Tagen
4,5 Tage Puffer
```

Ich plane bewusst mit 135,5 statt 140,0. Die Zählung ist nicht ganz einfach: Sie läuft wochenweise, nicht monatsweise, jede Woche wird auf zwei Arten gerechnet, und ob eine Woche in der Vorlesungszeit liegt, entscheidet über 2,5 oder 5,0 Tage. Schon ein zusätzlicher Arbeitstag, eine kurzfristige Änderung im Dienstplan oder ein kleiner Fehler in meiner Aufstellung verschiebt das Ergebnis. Die **4,5 Tage Puffer** sind deshalb Absicht — ein Überschreiten des Limits wäre ein Verstoß gegen meine Aufenthaltserlaubnis.

7. Ab Januar 2027

Am 1. Januar 2027 beginnt ein neues Konto mit 140 Arbeitstagen; ab der ersten Januarwoche kann ich wieder im vereinbarten Umfang arbeiten. Für das kommende Jahr lege ich die Vollzeitphasen bevorzugt in die **vorlesungsfreie Zeit** — dort kostet eine volle Arbeitswoche 2,5 statt 5,0 Tage, ich kann also bei gleichem Limit deutlich länger arbeiten. Eine Engpass-Situation wie jetzt im Dezember lässt sich damit von vornherein vermeiden.

Datum, Unterschrift Studierende/r

Zur Kenntnis genommen

Zählung je Kalenderwoche (Montag bis Sonntag) nach der Günstigkeitsprüfung. Grundlage für die KW 52 und 53 ist eine vorlesungsfreie Zeit ab dem 21.12.2026. Arbeitsplanung, keine Rechtsauskunft.